

מסורת הש"ס

א) נזכרות כה' ועי' ע"י מדרים עבג, ט' רש"ל ג' הדשפא, רש"ל, ד') כי"א ממחלה, ט') זי"א דמוכר, ו)ועי"ע חס' ב"מ ט': ד"ה כל דבר, ו') ס"א כדמפרש והיט' רשבי"א לקמן, ח) רש"ל מ"ו, טו') נע' חס' צטורות לא: ד"ה א"כ וע' תוספות מ"ק ככ: ד"ה ולשמחת, ו') לפחות יותר מרובע כל"ל רש"ל.

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה פחות וכו' וע' למר דקאי בתוך השדה כדאפרש. ז"כ רומז על מה שכתב בסמך ד"ה אלא לאו בשם רשבי"א:

מוסף רש"י

אלא מהבא לידא למשמע מינה. ודלא ממתי' לאו כולה דוקא, אלא חדא מנייהו דוקא, או רישא או סופא, ומנא חידך אטו ההוא ולא ידעינן הי מניייהו דוקא דנמנר מניה (שבת כ"א,ב).

מוסף תוספות

א. והיינו לישנא דכל דבר שבמדה. ריעיב"א, ב.)[ד]כשהסכימו קודם שימדוד ליכא פקידא כולי האי. שס. ג. ומסקנא דסתמא כהן חסר הן יתר דמי ומתני' דתנא הן חסר הן יתר ולא תנא בית כור סתמא, לאשמועינן דאפי' בהן חסר הן יתר, יתר מכאן יפשו חשבון. ר"ן, ועיין לקמן מוד"ע אלא. ד. והכי תלי תניא ברלא תניא. רמב"ן, ועיין ר"ן. ה. דכשהם יותר מארבעה קבין מצטופרים בשלשים החסרון אבל בפחות מארבעה קבין בטלים אנב שדה ואינם בכלל החסרון. שעמ"ק בשם תוס' להל"ש. עי' ריעיב"א.

אלא מהא ליכא למשמע מינה.
דלגופה אינטרין ומשום סיפא דקתני מדה כחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר ציטל הן חסר הן יתר מדה כחבל דחפום לשון אחרון הלכך אינטרין למתני כרישא היכא דאמר ליה האי או האי דלולין בתר ההוא לישנא דאמר ליה אכל בסיפא דאמר למרוייהו וסותרין זה את זה הלך אחר האחרון: **כצים כור עפר**. משמע קרוב לצית כור דמתחזי כצית כור אכל לא הוי צית כור ממש אלא או פחות או יותר: **הן חסר נו'.** כלומר או שאמר לו צית כור עפר הן חסר הן יתר אני מוכר לך: **הגיעו**. אכולהו הנך תלתא לישני קאי: **פרושי קמפרש**. דהן חסר הן יתר דסיפא ארישא קאי דקתני צית כור עפר אני מוכר לך וה"ק האומר לחצירו צית כור עפר אני מוכר לך ל"ש אס אמר לו כצית כור עפר אני מוכר לך ולא שנא אס אמר לו לצטוף הן חסר הן יתר לאחר שאמר צית כור עפר אני מוכר לך דבתרוייהו **אני מוכר לך כו'**. אס איתא דפרושי קמפרש הכי ה"ל למיתני צית כור עפר כצית כור עפר הן חסר הן יתר אני מוכר לך: ומקשינן **ליפוט כחו של מוכר אמרי' אכל ליפוט כחו של לוקח לא חיישינן מידי**. דלפ"י היכא דחפץ הלוקח לקנות את המותר כדי שלא יכנס זה המוכר בשדהו לא כפיין למוכר למכור בתמיה: **שנעס קבין ומחא לנור**. היינו נמי רובע לסאה דקתני במתני': **כופין אס המוכר למכור**. את המותר ללוקח אס הלוקח רוצה לקנותו כדי היכי דכופין את הלוקח ליקח משום מקנת המוכר שלא יהא נפסד ההוא מיעוט קרקע דכופין על מדת קדום הי"ג עבוד רצנן תקננא ללוקח שיהו כופין את המוכר למכור לו ההוא מיעוט קרקע כדי שלא ידרוס אכל

חזי למדיד ההוא פורתא וה"ל זה נהנה וזה אינו חסר: ומשני **הפס כגון דהו יקירא**. כלומר לעולם כדי ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו של לוקח לא אמרינן דלעולם לא כפיין המוכר למכור צעל כרחו המותר אלא אס רצה מוכר יחזיר לו לוקח קרקע דקתני מתני' והאי דקתני כופין את המוכר למכור לא למכור ממש את הקרקע צעל כרחו אס רצה שתחזור לו אלא הכא צמאי עסקינן כשהמוכר חפץ למכרה ללוקח שיחזיר לו זה מעות למוכר כמו שייפו חכמים כחו של מוכר שאס רצה יחזיר לו לוקח מעות והך ארעא הוה יקירא מעיקרא בשעת מכירה והשתא זול ארעמתא והוא רוצה לכפות את הלוקח שיחזיר לו דמי המותר כפי שעת היוקר דמעיקרא והיינו דקתני כופין את המוכר למכור כשעת הזול דעכשיו: **דאמרי' ליה. למוכר אי ט' [אתה] ארעא [המותר] יבצת ליה ומעות אתה רוצה שיחזיר לך שקול מאותו [המותר] מעות כוולא דהשתא דדי לך אס ייפו חכמים כחך לתלות בך מכר המותר צמעות או חזרת קרקע היכא דליכא הפסד ללוקח דה"ל זה נהנה וזה אינו חסר אכל לקנות אלא או טול קרקע שלך והאי דקתני ואת הלוקח ליקח היינו שאס חפץ מוכר ליתנהו צדמי הזול כופין את הלוקח ליקח משום ייפוי כח דמוכר ^אדהתם לא מפסיד הלוקח מידי: **כשהוא נוטן לו**. מוכר ללוקח: **כגון דהוה אע"ג דלא הותיר צין הכל אלא ט'** קצין דס"ל לרב הוגא דרובע לסאה הוי מחילה טפי לא הוי מחילה אלא יעשה חשבון וכן לצית כור דהויא ל' סאים ל' רבעים הוו מחילה טפי מל' רבעין דאיכא טפי מרובע לסאה יעשה חשבון עד דמטי לט' קצין דהויא חזרה והני מילי צית כור אכל שני כורים כדי איכא רובע לכל סאה הוי טפי מט' קצין כל כך ודאי במכירת שדה אחת לא מחיל איניש הואיל ויש צמותר חשיבות שדה ויחזיר לו קרקע ומיהו כל זמן דלא הוו ט' קצין מורה רב הוגא דרובע לצית סאה הוי מחילה כגון צית ל"ה סאין אני מוכר לך ואיכא ל"ה רבעין מותר דהיינו ט' קצין חסר רובע הוי מחילה: **ורב נחמן אמר נוטן ו' קצין כו'**. דלא שנא רובע אחד לסאה אחד ולא שנא אלף רבעים לאלף סאין הוו מחילה: ואי**

בית כור פרק שביעי בבא בתרא

קד.

פחות כל שהוא ינבה. מה שפ"ה דהא דאמר רבא כל דבר שנצמדה אפי' פחות מכדי אונאה חוזר היינו צמטלטלי אגב חורפיה לא עיין דצהדיא אייתי לה כריש פ"צ דקדושין (דף מצ: ושס) אמקרקעי דאמר וצמקרקעי נמי לא אמרין אלא דטעו צעילויא אכל צמשתתא לא כדריבא כו' ואור"י דרבא איירי כשמדדו והטעוהו צמדה ^אאכל הכא לא מדדו עדיין אלא צבאין למדוד ומתחלה היה נמי יודע שאינו מכוינ כ"כ שלא יהא או פחות או יותר^ב: **פחות כל שהוא ינבה**. וא"ת ולימא ליה דלדעתא דהכי לא זצני וי"ל דקאי בתוך השדה ^הכדפרישית דמתחילה היה נמי יודע שאינו מכוינ לגמרי: **אלא מהא איבא למשמע מינה**. ולא קשיא רישא רישא לסופא דלישנא דחד מניייהו לאו דוקא ולא נקטיה אלא משום סיפא דרפ"ה: **פרושי קמפרש איזהו בית כור שהוא בבית כור כגון דאמר ליה הן חסר הן יתר**. תימיה דמלי הן חסר הן יתר כצצית כור ^ה (והן חסר והן יתר משמע טפי דהגיעו מומאי) דמשמע כצית כור ^ו וי"ל דכ"ל צית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן יתר איכא למימר תפוס לשון ראשון ולהכי תלי ליה כצצית כור:

אם בן אני מוכר דך אני מוכר [דך] למה י'י. צממה דוכתי דיין הכי וצממה דוכתי לא דייקט': **אלא לאו ש"מ סתמא נמי בהן חסר הן יתר כו'**. ותימיה דכיון דתנא רישא צית כור עפר סתמא דהגיעו אמאי אינטרין למיתני סיפא הן חסר הן יתר דכ"ש הוא וי"ל לאשמועינן דלפ"ה דוקא צית רובע אכל יתר מרובע לא א"כ תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא דא"ל הן חסר הן יתר מנא סיפא הן חסר הן יתר מנא דרבי יצחק קאמר לעיל טרשין שאמרו צית ד' קבין אכל יומר אין נמדדין עמה הא אמר הכא דצית כור סתמא כהן חסר והן יתר דמי ואפילו לא היו טרשין כל צעיק אלא היה הקרקע חסר הוה אמינא דהגיעו כ"ש השתא וי"ל דרבי יצחק לא קאמר אלא להנטרף^ה לפחות מרובע לסאה^ו ולרשב"א נראה דלא קשיא מידי דהכא מיירי צעומד צאותה שדה ורואה כמה יש בה^ו אכל צאינו רואה אותה פשיטא ליה דהתם לא אמר הגיעו דאס התנה צית כור עפר למכור לו מי מצי למיתב ליה צית כור שהוא פחות רובע לסאה והוא דהתם אפילו ע"י יכויל לא היה מקבל לוקח דא"ל **לדעתא דהכי לא** זצני שלא היה דעתו לקנות אלא צית כור שלם וצהכי איירי רישא דמתמימין ולהכי א"ר יצחק טרשין שאמרו צית ארבעת קצין אכל טפי לא דאי הוה חזינן להו כאיילו אינן כלל אפילו לא היה חסר אלא קב חייב להשלים שלא קנה אלא צית כור שלם לגמרי: ובא

הן חסר הן יתר מנא סיפא הן חסר הן יתר מכלל דרישא דלא קא"ל וכענין זה יש צממה מקומות ותימיה דרבי יצחק קאמר לעיל טרשין שאמרו צית ד' קבין אכל יומר אין נמדדין עמה הא אמר הכא דצית כור סתמא כהן חסר והן יתר דמי ואפילו לא היו טרשין כל צעיק אלא היה הקרקע חסר הוה אמינא דהגיעו כ"ש השתא וי"ל דרבי יצחק לא קאמר אלא להנטרף^ה לפחות מרובע לסאה^ו ולרשב"א נראה דלא קשיא מידי דהכא מיירי צעומד צאותה שדה ורואה כמה יש בה^ו אכל צאינו רואה אותה פשיטא ליה דהתם לא אמר הגיעו דאס התנה צית כור עפר למכור לו מי מצי למיתב ליה צית כור שהוא פחות רובע לסאה והוא דהתם אפילו ע"י יכויל לא היה מקבל לוקח דא"ל **לדעתא דהכי לא** זצני שלא היה דעתו לקנות אלא צית כור שלם וצהכי איירי רישא דמתמימין ולהכי א"ר יצחק טרשין שאמרו צית ארבעת קצין אכל טפי לא דאי הוה חזינן להו כאיילו אינן כלל אפילו לא היה חסר אלא קב חייב להשלים שלא קנה אלא צית כור שלם לגמרי: ובא

הן חסר הן יתר מנא סיפא הן חסר הן יתר מכלל דרישא דלא קא"ל וכענין זה יש צממה מקומות ותימיה דרבי יצחק קאמר לעיל טרשין שאמרו צית ד' קבין אכל יומר אין נמדדין עמה הא אמר הכא דצית כור סתמא כהן חסר והן יתר דמי ואפילו לא היו טרשין כל צעיק אלא היה הקרקע חסר הוה אמינא דהגיעו כ"ש השתא וי"ל דרבי יצחק לא קאמר אלא להנטרף^ה לפחות מרובע לסאה^ו ולרשב"א נראה דלא קשיא מידי דהכא מיירי צעומד צאותה שדה ורואה כמה יש בה^ו אכל צאינו רואה אותה פשיטא ליה דהתם לא אמר הגיעו דאס התנה צית כור עפר למכור לו מי מצי למיתב ליה צית כור שהוא פחות רובע לסאה והוא דהתם אפילו ע"י יכויל לא היה מקבל לוקח דא"ל **לדעתא דהכי לא** זצני שלא היה דעתו לקנות אלא צית כור שלם וצהכי איירי רישא דמתמימין ולהכי א"ר יצחק טרשין שאמרו צית ארבעת קצין אכל טפי לא דאי הוה חזינן להו כאיילו אינן כלל אפילו לא היה חסר אלא קב חייב להשלים שלא קנה אלא צית כור שלם לגמרי: ובא

לו מעות כדי שלא יפסיד הלוקח: והתניא כשהוא נוטן לו. המוכר ללוקח: נוטן לו כשער שלקח ממנו. ביוקא א"ע"פ שמפסיד הלוקח הדשתא בשעת פרעון הוולא: מאי הא ברייתא דקתני נוטן לו כשער שלקח ממנו דהוה זולא כשמכרה והשתא יקרא ונותן לו כשעת הוול בשעה שקנאה לוקח ולא מפסיד לוקח אבל בשעה שהותיר לו המוכר על ד' קבין ומחצה ידו על העליונה לקבל מן הלוקח איזה שירצה או קרקע או מעות: ואם שייר בשדה. היינו שהותיר אצל הלוקח בית ט' קבין חשוב שדה בפני עצמו ומחזיר: אמר רב הונא ט' קבין שאמרו אפי' בבקעה גדולה. שאם מכר לו י' כורין בבקעה גדולה אחת או י"ב ובין כולן הותיר לו ט' קבין מחזיר לו דחשוב שדה בפני עצמו הוא ולא אמרינן הואיל דליכא לכל כור וכו' ט' קבין להחזיר לו אינו מחזיר: ורב נחמן אמר נוטן ו' קבין ומחצה לכל כור וכו'. דהיינו לכל סאה

יש א' מיי' פכ"ח מהל' מדרים הלכה ו' סמנ' עשין ככ טושי"ע ח"ת סי' רית סעף ח: כ ב ג מיי' שס הל' ח טושי"ע שס סעי' יא: בא ד מיי' שס הל' י טושי"ע שס ס"י:

רבינו גרשום

מי אמרינן כמדה בחבל דמי או כהן חסר הן יתר דמי א) שאם פיתח רובע לסאה אית ליה כי האי דינא ותפשטו לך מחא: אימא סיפא וכו' והוא סתמא כמדה בחבל דמי. ולא הגיעו: ת"ש בית כור עפר אני מוכר לך וכו'. דהיינו סתמא אמר ליה. כצית כור עפר אני מוכר לך או הן חסר (או) הן יתר אני מוכר לך אפי' וכו'. ומדקתני להו אהרדיי ש"מ דסתמא כהן חסר הן יתר דמי ותפשטו לך מחא: מהא לא תפשטו דהתם פרושי קא מפרש אי זהו בית כור. שאם אמר לו בית כור אני מוכר לך שהוא בבית כור. כלומר ירדאי להיכא דאמר ליה בבית כור עפר אני מוכר לך היינו משמע הן חסר הן יתר דהיינו בבית כור עפר ולא בית כור ממש דאפי' פיתח רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו ודינייהו שוו אהרדיי ואפי' היו שם נקצנים או סלעים יתר מעשר נמדדין עמה ולפרושי אתא וליכא למשמע מהבא אם אמר ליה סתמא: מתקין לה רב אשי אם בן הוא. דלפרושי אתא הוא דקתני ברייתא תני יומני אני מוכר לך לפה ל' ליחני בית כור עפר בבית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן יתר דאי [אן] תני הכי משמע כדקאמרת דלפרושי אתי אלא לאו ש"מ הואיל דקתני אכל חד אני מוכר לך סתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי דאפי' פיתח רובע לסאה או הותיר הגיעו: פ"ס מהו וכו' ליפות כחו של לוקח לא אמרינן והא תניא פיתח ו' קבין ומחצה לכור. המוכר ללוקח או הותיר לו ו' קבין ומחצה הגיעו: יותר מיכן. כגון ח' קבין ומחצה אם פיתח לו המוכר ללוקח יותר מד' קבין ומחצה ואינו רוצה להשלים לו והלוקח רוצה להשלים לו כופין המוכר למכור ולהשלים לכור שלם והיינו ייפוי כח ללוקח. ואם הותיר לו המוכר יותר מד' קבין ומחצה והלוקח אינו רוצה לקנות ליתן דמים כופין אותו ללוקח דמיצי למימר ליה המוכר הואיל דלית ביה שיעור שדה אינו רוצה ליקחנו ויחייב ליה דמי אלמא דכי הוכי דאמר' ליפות כחו של מוכר אמרינן ג) הכיא דהותיר לו דמקבל כל מאי דבעי או קרקע או מעות וליפות כחו של לוקח לא אמרינן והכא טעמא מאי כופין את המוכר למכור דמשמע דהיינו ייפוי כח דלוקח כגון דהוה יקירא ארעא כשמכרה לו ופיתח לו יותר מד' קבין וול השתא ואמרינן ליה הירשות בידי ליתן לו או מעות או קרקע אלא אי ארעא היבת ליה להשלים הכור הב ליה כוללא הדשתא או תשלם

^[1] נראה דמסר כאן וי"ל צית כור עפר וכו' פחת כ"ש ינבה וכו' הא סתמא כהן חסר או יתר דמי שאס פיתח וכו'. ג) נראה דל"ל הי"ג אמרינן ליפות כחו של לוקח: התם כגון וכו'. כלומר דהיכא דהותיר לו וכו'